



CUT: 95072-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0262-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 15 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 95072-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 18.05.2026, presentado por la señora **VERONICA ALATA SOLIZONQUEHUA**, identificada con **DNI N° 25132614**, sobre otorgamiento de autorización de uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del rio Tono para siembra de cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

CUARTO.- Que, los numerales 16.2 y 16.3 del artículo 16 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad,

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 15/09/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 15/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 68653963

previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

QUINTO.- Que, en este contexto, la administrada, solicitó la Autorización de uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Tono para siembra de cultivos, ubicado en el sector Pillcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, adjuntando la memoria descriptiva del proyecto y plano. Asimismo, persuade del expediente el pago por derecho de trámite.

SEXTO.- Que, mediante CARTA N° 0166-2026-ANA-AAA.MDD, debidamente notificada a la administrada en fecha 18.06.2026, el área técnica de esta autoridad administrativa del agua comunica a la administrada las observaciones siguientes: *“La OPINION FAVORABLE emitida por la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cusco mediante la Agencia Agraria Paucartambo con CARTA N° 002- 2026-GR-CUSCO/AAP hace alcance del INFORME TECNICO DE INSPECCION, en cuyo informe de opinión técnica de viabilidad de cultivo. **NO señala el plazo de autorización conforme al periodo vegetativo a instalar**, señalado en el numeral 16.5 de artículo 16 de la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA que modifica el artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con Resolución Jefatural 332-2016-ANA”*. En ese sentido, se le otorga un plazo de diez (10) días hábiles, para realizar el levantamiento de observaciones advertidas.

SEPTIMO.- Que, mediante la CARTA N° 03-2026-V.A.S. de fecha 02.07.2026, la administrada cumplió con presentar el levantamiento de las observaciones dentro del plazo otorgado, adjuntando el Informe Técnico de Inspeccion (sin fecha), emitido por la Agencia Agraria Paucartambo de la Gerencia Regional de Agricultura - Cusco, para su posterior evaluación por el área técnica de la autoridad administrativa del agua Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0168-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 08.07.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** De la revisión de la memoria descriptiva, la información cartográfica, la documentación presentada por el administrado y la evaluación técnica efectuada por esta área técnica, se analizó el comportamiento hidrológico y las características geomorfológicas del río Tono, con la finalidad de determinar si el cauce presenta las condiciones que permitan el aprovechamiento temporal de las áreas de faja marginal o ribera, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 332-2016-ANA, modificado por la Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA. **ii)** Como resultado de la evaluación técnica, se determinó que, si bien el río Tono pertenece a la región hidrográfica del Amazonas, el tramo materia de evaluación no presenta una dinámica fluvial que evidencie las condiciones naturales que sustentan el aprovechamiento temporal previsto en el artículo 16 del citado Reglamento. En ese sentido, no se identifican procesos hidrológicos y geomorfológicos característicos, tales como la ocurrencia de crecidas estacionales que originen la formación temporal de playas, restingas, barriales o bajiales, ni la existencia de planicies de inundación asociadas a la deposición de sedimentos que permitan el desarrollo de cultivos temporales conforme a los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos. **iii)** En consecuencia, la sola ubicación del río dentro de la región hidrográfica del Amazonas no constituye, por sí misma, un criterio suficiente para la aplicación del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. Resulta necesario verificar que el cauce presente las condiciones hidrológicas y geomorfológicas que justifican el aprovechamiento agrícola temporal de las áreas de faja marginal o ribera, conforme a la finalidad de la norma. Al no evidenciarse dichas condiciones en el tramo evaluado del río Tono, no corresponde la aplicación del régimen de autorización de uso temporal previsto en el citado artículo. En ese sentido, esta área técnica considera que la solicitud de autorización de uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Tono, para siembra de cultivos, ubicado en el sector Pillcopata, distrito de Kosñipata, provincia de



Paucartambo, departamento de Cusco, presentado por la señora Verónica Alata Solizonquehua, debe ser declarada improcedente, por las razones descritas en los párrafos precedentes del presente informe técnico.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0133-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 08.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó respecto al presente procedimiento y considerando la valoración efectuada por el área técnica, respecto a la solicitud principal de la administrada, sobre autorización de *uso temporal* de terreno de la faja marginal derecha del cauce del río Tono para Siembra de Cultivos, se observa que de la evaluación técnica realizada se determinó que el tramo del río Tono involucrado en la solicitud no presenta las condiciones hidrológicas y geomorfológicas que sustentan el aprovechamiento temporal de las fajas marginales y riberas previsto en el artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, por lo que no corresponde el otorgamiento de la autorización solicitada, por lo que corresponde declarar improcedente la petición de la administrada.

DECIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la señora **VERONICA ALATA SOLIZONQUEHUA**, identificada con **DNI N° 25132614**, sobre Otorgamiento de autorización de uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Tono para siembra de cultivos, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Verónica Alata Solizonquehua en su domicilio; poner de conocimiento a la Gerencia Regional de Agricultura del Cusco y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 68653963